안전보건관리담당자, 우리 회사도 선임해야 할까?

최신본 확인
v2026.11

제조업 등 5개 업종, 상시근로자 20명 이상 50명 미만이면 안전보건관리담당자를 1명 이상 두어야 합니다

직원 1명을 직접 선임하거나 안전관리전문기관·보건관리전문기관에 업무를 위탁하면 됩니다. 두지 않으면 1차부터 과태료 500만 원입니다.

1. 우리 회사도 대상일까? — 두 조건을 모두 충족하면 대상

업종	① 제조업 ② 임업 ③ 하수, 폐수 및 분뇨 처리업 ④ 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 ⑤ 환경 정화 및 복원업
규모	상시근로자 **20명 이상 50명 미만**인 사업장

· 안전관리자 또는 보건관리자가 있거나 두어야 하는 사업장은 제외됩니다. (법 제19조제1항 단서)
· 위 5개 업종이 아니면 근로자 수가 같아도 선임 대상이 아닙니다. 다만 안전보건 의무 자체가 없어지는 것은 아닙니다.
· 근거: 산업안전보건법 제19조제1항, 같은 법 시행령 제24조제1항

2. 누가 맡을 수 있나

해당 사업장 **소속 근로자**로서 다음 중 하나

- 안전관리자 자격을 갖춘 사람
- 보건관리자 자격을 갖춘 사람
- 고용노동부장관이 고시하는 안전보건교육(양성교육)을 이수한 사람

업무에 지장이 없는 범위에서 **다른 업무와 겸직**할 수 있습니다. (시행령 제24조제2항·제3항)

3. 담당자가 하는 일

사업주를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언 (시행령 제25조)

- 근로자 안전보건교육
- 위험성평가
- 작업환경측정 및 개선
- 각종 건강진단
- 산업재해 원인 조사, 재해 통계 기록·유지
- 안전장치·보호구 구입 시 적격품 선정

4. 두지 않으면 — 과태료 (단위: 만 원)

이런 경우	근거	1차	2차	3차 이상
안전보건관리담당자를 선임하지 않음	법 제175조제5항제1호	500	500	500
선임은 했지만 담당자 업무를 수행하도록 하지 않음	법 제175조제5항제1호	300	400	500

근거: 산업안전보건법 시행령 별표 35 제4호마목 5)·6). "선임만 해 두고 일은 안 시키는" 경우도 과태료 대상입니다.
사업주는 선임 사실과 담당자가 업무를 수행했음을 증명할 서류를 갖추어 두어야 합니다. (시행령 제24조제4항)

5. 사업주 확인 체크리스트

항목	예	아니오
우리 회사 업종과 상시근로자 수로 대상 여부를 확인했다	☐	☐
직접 선임과 위탁 중 방법을 정했다	☐	☐
(선임) 담당 직원의 자격 또는 양성교육 이수를 확인했다	☐	☐
(위탁) 지정 전문기관인지 확인하고 계약했다	☐	☐
선임·위탁 사실과 업무 수행 기록을 갖추어 두었다	☐	☐

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

안전보건관리담당자

직접 선임할까, 전문기관에 위탁할까?

구분	직접 선임	전문기관 위탁
누가 맡나	소속 직원 1명 (겸직 가능)	안전관리전문기관 또는 보건관리전문기관
자격	안전·보건관리자 자격 또는 양성교육 이수 필요	소속 직원의 자격 확보가 필요 없음
시작까지	자격이 없으면 양성교육 기간이 필요	계약 후 바로 시작
직원 부담	기존 업무에 안전 업무가 더해짐	전문 인력이 정기 방문해 수행
전문성	담당 직원 역량에 좌우	여러 사업장 경험을 갖춘 전문 인력
이런 곳에	안전 업무 경험이 있는 직원이 있는 곳	맡길 직원이 없거나 현장 업무가 바쁜 곳

근거: 산업안전보건법 제19조제4항(업무 위탁), 같은 법 시행령 제26조(안전보건관리담당자 업무의 위탁 등)

위탁하면 전문기관이 하는 일

정기 방문 점검	현장 유해·위험요인 점검과 개선 권고
위험성평가	실시 지원, 개선 대책 수립, 기록 관리
안전보건교육	근로자 정기교육·채용 시 교육 지원
작업환경측정·건강진단	일정 관리와 결과에 따른 사후조치 조언
산업재해 대응	원인 조사, 재발 방지 대책, 재해 통계 기록
보호구·안전장치	적격품 선정 자문
기록·서류	업무 수행 증명 서류 정비, 방문 결과 보고

위탁 절차

STEP 1 상담·대상 확인
업종, 상시근로자 수, 주요 공정 확인

▶

STEP 2 현장 사전 진단
주요 위험요인 파악, 위탁 범위 안내

▶

STEP 3 위탁 계약
지정 전문기관과 업무 계약 체결

▶

STEP 4 업무 개시
정기 방문, 결과 보고·기록 비치

위탁 전 꼭 알아 두세요

지정 기관인지 확인
고용노동부장관이 지정한 안전관리전문기관·보건관리전문기관이어야 합니다. 일반 업체·개인 위탁은 법정 위탁으로 보기 어렵습니다.

사업주 책임은 그대로
위탁은 업무를 맡기는 것이지 책임을 넘기는 것이 아닙니다. 개선 권고를 이행하고 기록을 남기세요.

공백이 없게
계약이 끝나거나 해지되면 곧바로 다시 위탁하거나 직원을 선임해야 합니다.

대상 여부가 헷갈리거나 위탁을 검토 중이라면

상담 신청서(네이버폼)를 남겨 주시거나 전화 주세요.

☎ 0502-1944-9499 (안심번호)

상담 신청서 (네이버폼)

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io

자료가 도움이 되셨나요?

이 자료는 법령 개정 등에 맞춰 계속 고칩니다. 최신본과 새 자료는 홈페이지에서 확인하세요.

다른 자료 보기

현장에서 바로 쓰는 점검표·양식·위험성평가 예시

휴대폰 카메라로 찍어 보세요

이슈레터 구독

바뀌는 법령과 체크리스트를 메일로 받아 보세요

휴대폰 카메라로 찍어 보세요

상담 신청

위험성평가·안전보건관리체계 구축 상담

휴대폰 카메라로 찍어 보세요

함께하는 기관

한국산업안전보건기술원
고용노동부 지정 안전관리전문기관(S등급)
근로자안전보건교육기관

코리아세이프티(주)
고용노동부 지정 안전관리전문기관
안전보건공단 안전보건관리체계 컨설팅기관

문의

컨설턴트 박준서
홈페이지: jsp9499.github.io
문의·상담은 홈페이지의 **상담 신청서**로 남겨 주세요.

이 자료는 일반적인 안내용 예시입니다. 사업장 업종·규모·작업에 맞게 보완해 사용하고, 법령은 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 최신 내용을 확인하세요.

정리·제작: **컨설턴트 박준서** · jsp9499.github.io

컨설턴트 박준서 · jsp9499.github.io